

1522931-83.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PETER ECKSCHMIEDT

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/01/2022

... equipes da PM já efetuaram prisão por tráfico no local dos fatos.

A testemunha MAURO APARECIDO MARQUES DA SILVA, policial militar, disse que estava em patrulhamento com seu colega de farda quando viram o réu e o menor Andrew num local já conhecido pela PM como ponto de tráfico; que, ao avistarem os policiais, o réu e o menor se dispersaram em atitude suspeita. Na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1522931-83.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522931-83.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2256899/2021 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 20369432 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 4500/2021 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, A09545-1/2021 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL DE JESUS SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PETER ECKSCHMIEDT

Vistos.

DANIEL DE JESUS SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, porque, previamente ajustado e com unidade de desígnios com o adolescente Andrew Fraga Melo dos Santos (16 anos), trazia consigo, para fins de traficância, em desacordo com autorização legal ou regulamentar, 10 porções contendo 24,3g de maconha, 10 porções contendo 06,3g de skunk e 10 porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 4,1 gramas, substâncias que causam dependência física e psíquica,.

A denúncia foi recebida (fls. 130/131). O réu foi citado (fls. 140/142).

Defesa preliminar a fls. 151.

Manutenção do recebimento da denúncia a fls. 152.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas (fls. 154/155), sendo o réu interrogado (fls. 153).

Em debates, a Acusação pretende a condenação dos réus nos termos da denúncia, ao passo que a Defesa postulou a absolvição do réu..

É o relatório do essencial.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito de fls. 01/03, auto de exibição e apreensão de fls. 26/28, laudo de constatação provisória de fls. 39/44, pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 145/149, bem como pelas demais provas produzidas em Juízo.

A autoria é inconteste.

Interrogado em Juízo, o acusado negou a prática do delito, alegando que é usuário e estava no local, na posse de R\$ 45,00, para comprar maconha. Negou que a droga apreendida era sua

A testemunha RODRIGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, policial militar, disse que estava em patrulhamento com seu colega de farda quando viram o réu e o menor Andrew num local já conhecido pela PM como ponto de tráfico; que, ao avistarem os policiais, o réu e o menor se dispersaram em atitude suspeita. Na abordagem policial, encontraram drogas e dinheiro com o réu. O menor confessou que havia mais drogas escondidas numa pochete próximo ao local em que o réu estava, sendo apreendida também pelos policiais, contendo cocaína, maconha e "skank". Alegou que outras equipes da PM já efetuaram prisão por tráfico no local dos fatos.

A testemunha MAURO APARECIDO MARQUES DA SILVA, policial militar, disse que estava em patrulhamento com seu colega de farda quando viram o réu e o menor Andrew num local já conhecido pela PM como ponto de tráfico; que, ao avistarem os policiais, o réu e o menor se dispersaram em atitude suspeita. Na abordagem policial, encontraram drogas, papel contendo a contabilidade referente ao tráfico de drogas e dinheiro com o réu no valor de aproximadamente R\$ 45,00. O menor confessou que havia mais drogas escondidas numa pochete próximo ao local em que ele e o réu estavam, sendo apreendida também pelos policiais, contendo cocaína, maconha e "skank". Alegou que outras equipes da PM já efetuaram prisão por tráfico no local dos fatos.

Vê-se, pois, que a versão dada pelo réu restou isolada diante dos demais elementos dos autos.

O depoimento das testemunhas, policiais militares, são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura, estando em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, sem outra prova contrária ao coeso contexto probatório. Neste sentido entende o STJ:

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação

do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)." (AgRg no AREsp1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)

Ademais, é cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais, e, no caso dos autos, a versão do réu restou completamente isolada, nada apresentando de concreto capaz de ilidir as declarações dos milicianos, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento, consoante Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do STJ.

Ainda que não presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares trazer consigo, conduta perpetrada pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

Nesse sentido:

"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei 6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige para sua configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à sua consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP 70/371).

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza e diversidade de drogas (crack, skunk, cocaína e maconha), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido pelos policiais), o numerário (fl. 27) e o caderno de anotações do movimento de venda de droga (fls. 26) apreendidos com o réu, bem como a falta de comprovação pelo réu de exercício de atividade laboral formal ou informal lícita, são fatores que, reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercância e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

Ressalta-se que a conduta do acusado foi corroborada pelas provas carreadas nos autos.

Já a versão do réu, ao revés, não se sustenta, notadamente porque, embora tenha alegado ser usuário de maconha, com ele foi encontrado vários tipos de droga, quais sejam, 10 porções de maconha, 10 porções de skunk e 10 porções de cocaína, além de um caderno de anotações com a movimentação de venda de drogas (fls. 26). Como se vê, tais circunstâncias não se coadunam com pessoa que se diz mero usuário de droga.

DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI DA LEI 11.343/06.

De rigor o reconhecimento da existência desta causa de aumento.

Para tanto, trago para cá uma das fundamentações utilizadas alhures para imputar a autoria da traficância ao réu, qual seja, o testemunho seguro, coeso e imparcial dos policiais militares, em absoluta coerência e harmonia com os demais elementos dos autos.

Nesse passo, saliento que o auto de exibição e apreensão de fls. 26/28, o laudo de constatação provisória e o laudo de exame toxicológico corroboram o testemunho dos policiais com relação à confissão do menor acerca da existência de mais drogas escondidas numa pochete em local próximo da abordagem policial, bem como a posse

pelo menor de um caderno de anotação financeira da atividade criminosa.

Diante desse quadro, restou cristalino a vinculação do acusado com o menor Andrew na profissionalizada traficância de drogas proibidas, ou seja, bem demonstrado que o acusado estava associado com o adolescente para o cometimento de crime gravíssimo, envolvendo-o e corrompendo-o.

Leciona Renato Marcão que “Envolver criança ou adolescente tem o sentido de atuar conjuntamente, utilizar ou contar com a participação. É hipótese em que o agente atua em concurso eventual com criança ou adolescente, aliás, prática recorrente no ambiente do tráfico, notadamente em razão da menor capacidade de discernimento e resistência moral daqueles, a proporcionar maiores facilidades na cooptação, e da condição de inimizabilidade a que os mesmos personagens-alvo estão submetidos” (in “Tóxicos Lei 11.343/06, de 23 de agosto de 2006, Anotada e Interpretada”, 5ª ed., São Paulo, Saraiva, 2008, pp. 345/346).

No escólio de Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho: “Na Lei 6.368/1976, punia-se o agente apenas quando visasse as pessoas indicadas. Majoritariamente se entendia, por falta de amparo legal, que não estaria caracterizada a causa de aumento quando o agente praticasse o delito em conluio com elas. Com a nova Lei de Drogas a majorante se aplica não apenas quando o agente vise a tais pessoas, mas também quando o agente as envolve, ou seja, se pratica o delito em concurso eventual ou em associação com alguma das pessoas que estejam nas situações previstas no artigo. A conduta daquele que se vale de pessoas que estão em situação de menor resistência certamente é mais censurável e por isto agiu bem o legislador ao puni-las mais severamente (...).” (in “Lei de Drogas. Lei 11.343/06, de 23 de agosto de 2006, comentada artigo por artigo”, São Paulo, Método, 2007, p. 146/147).

Bem demonstrada, pois, a existência da causa de aumento.

Em suma, a materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas. No mais, não existem causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

Assim, a condenação é medida que se impõe.

DOSIMETRIA:

O crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, apresenta pena abstrato de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias multa.

1ª FASE DA DOSIMETRIA PENAL. O art. 42 da Lei 11.343/06 estabelece, como circunstâncias preponderantes no contexto da análise da primeira fase da dosimetria, a ponderação da natureza e quantidade de drogas.

No caso dos autos, de se ressaltar a quantidade razoável de droga que foi apreendida não só com o réu mas também na pochete que estava escondida no local de traficância do acusado. Além disso, é cediço as consequências sociais perniciosas do tráfico de drogas, destacando-se a natureza, a diversidade e a letalidade das várias espécies de drogas apreendidas, de grande poder destrutivo e alto índice viciante, geradora de invencíveis problemas na saúde pública.

Diante desse quadro, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, o que representa sanção de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

2ª FASE DA DOSIMETRIA PENAL. O réu é reincidente, já tendo sido condenado pelo crime de roubo (fls. 91/95).

Assim, em razão dessa circunstância agravante, majoro a pena em 1/6, chegando-se a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

3ª FASE DA DOSIMETRIA PENAL. Reconhecida a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/06, conforme acima fundamentado, aumento a pena em mais 1/6, totalizando, assim, a pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e 793 dias-multa, no valor unitário.

O valor do dia multa será calculado no valor unitário mínimo (art. 43 da Lei nº 11.343/2006), haja vista a inexistência de provas a respeito de riqueza, e deverá ser atualizado, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

Inviável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, já que o acusado é reincidente, não fazendo jus ao benefício.

Nesse sentido, o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art.33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 6. Reconhecida a reincidência do agente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. A utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. Precedentes. [...] 8. Habeas corpus não conhecido" (STJ HC 427.620/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 15.03.2018, DJe 20.03.2018).

Tendo em vista que o condenado é reincidente, nos termos do art. 33, §2º, "b" do CP, não faz jus ao regime semi-aberto para o início do cumprimento da pena., iniciando, portanto, no regime fechado.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da quantidade de pena aplicada e da vedação prevista no artigo 44, II do Código Penal.

O uízo sopesa como inaplicável a consideração do tempo de prisão processual cumprido para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Isso porque se mostra inviável a aplicação da regra prevista no artigo 387, § 2º do CPP , diante da impossibilidade de se aferir o requisito subjetivo exigido para a hipótese, notadamente para o fato delituoso em comento, relativo ao bom comportamento carcerário (art. 112 da LEP) que, in casu, não é do conhecimento profundo deste Juízo.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para CONDENAR o réu DANIEL DE JESUS SILVA como incurso no artigo 33, caput, e artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, e o condenos à pena privativa de liberdade de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e ao pagamento de 793 dias-multa, no valor unitário.

Mostra-se imperiosa a manutenção da prisão preventiva do réu, pois não se pode olvidar da gravidade do delito, da alta pena aplicada, da ausência de comprovação de exercício de trabalho lícito pelo réu, da sua habitualidade na prática criminosa (reincidente) e mormente diante da presente sentença condenatória.

Recomende-se que permaneça no local em que se encontra detido.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual nº 11.608/2003, observada a gratuidade que defiro neste ato.

Nos termos do art. 50-A da Lei 11.343/2006, DETERMINO a incineração das drogas apreendidas, sendo tomadas as devidas cautelas legais.

Determino o perdimento, em favor da União, dos valores apreendidos, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-se ao Juízo competente.

P.R.I.C.

São Paulo, 14 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA